Публичная оферта

Продажа одежды и работы по печати и вышивке

ALFEROV ART STUDIO | alferovart.ru

Редакция от 7 ноября 2026 года

1 Стороны и предмет договора

1.1. Индивидуальный предприниматель Соломченко Сергей Сергеевич, ИНН 781142806253, ОГРНИП 323784700129142, действующий под обозначением ALFEROV ART STUDIO, предлагает заключать договоры продажи одежды и выполнения печати, вышивки и связанных работ на условиях настоящей публичной оферты. В зависимости от предмета заказа он именуется Продавцом или Исполнителем.

1.2. Оферта размещается на сайте https://alferovart.ru/offer. Сведения о конкретном товаре и согласованное подтверждение заказа дополняют общие условия Оферты. Покупателем или Заказчиком является гражданин, приобретающий товар или заказывающий работу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

1.3. Заказы организаций и предпринимателей для предпринимательских целей оформляются отдельным договором и спецификацией. Для заказа гражданина применяются обязательные права потребителя независимо от названия заказа, наличия индивидуального макета и способа оплаты.

1.4. Применяются Гражданский кодекс РФ, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.05.2026 № 657, а для соответствующих работ - действующие Правила бытового обслуживания населения и иные обязательные нормы. Условия толкуются с учетом фактического содержания отношений.

1.5. Адрес Продавца, контакты, регистрационные и платежные реквизиты приведены в разделе 13. Общение с представителем мастерской осуществляется в пределах предоставленных ему полномочий. Стороной договора и получателем оплаты по заказу выступает указанный ИП.

2 Товары и характеристики заказа

2.1. На сайте представлены серийные изделия, варианты изготовления изделия по индивидуальному заданию и нанесения на вещь Заказчика. Вид заказа, товар или результат работы, количество, модель, размер, цвет, материалы и существенные характеристики определяются до заключения соответствующего договора и фиксируются в заказе.

2.2. Покупателю до заключения договора предоставляются необходимые сведения о составе, изготовителе, основных свойствах, размерных характеристиках, цене, оплате, сроках и способе получения, уходе, гарантии при ее установлении, подтверждении соответствия и обязательной маркировке в применимых случаях. Для работы сообщаются ее содержание, стоимость, сроки, материалы и свойства ожидаемого результата.

2.3. Для индивидуального нанесения согласовываются технология, окончательный макет, его версия, размеры, расположение, цветовые требования, количество изделий и особенности материала. Схема на сайте используется для предварительного выбора. Фактические параметры результата фиксируются в подтверждении заказа.

2.4. Особенности отображения цвета устройством и свойства ткани учитываются при согласовании. Если важны точный цвет, положение или иной технологический допуск, они описываются конкретно до принятия заказа. Согласование особенностей сохраняет требования к качеству и соответствию результату, обещанному Покупателю.

3 Оформление заказа и акцепт

3.1. Для оформления заказа Покупатель отправляет сообщение в Telegram @ig_alferov. Сайт подготавливает содержание заявки в браузере и открывает диалог. Чтобы сообщение поступило Продавцу, Покупатель отправляет его в чате. Подготовка текста или открытие формы без поступления сообщения Продавцу сами по себе договор не заключают.

3.2. При дистанционной продаже товара на условиях опубликованной оферты договор считается заключенным с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести определенный товар на этих условиях либо выдачи документа, подтверждающего оплату, в порядке пункта 16 Правил № 657 и применимого законодательства. Условие о последующем подтверждении или оплате не откладывает уже состоявшееся заключение договора.

3.3. Обращение за расчетом индивидуального проекта, в котором существенные условия еще не определены, рассматривается как запрос на их согласование. После согласования Исполнитель направляет подтверждение заказа со спецификацией и при необходимости счет. В нем указываются предмет, цена, макет, материалы, даты или определимые сроки, порядок оплаты, передачи и иные необходимые условия.

3.4. Для такого индивидуально согласованного предложения акцептом служит полное и безоговорочное подтверждение условий в сообщении Заказчика либо оплата счета, который содержит согласованные условия или однозначно отсылает к ним и этой Оферте. Обязательные правила о моменте заключения договора сохраняются. Условие о предварительной оплате работ отдельно согласовывается по пункту 4.2.

3.5. Продавец направляет подтверждение с номером или иным идентификатором заказа и его условиями. Для работ оформляется документ о заказе с предусмотренными законом сведениями. Стороны сохраняют подтверждение и применимую редакцию Оферты. Электронная переписка используется, когда позволяет достоверно определить отправителя и содержание согласованных условий.

3.6. После заключения договора изменение товара, цены, макета или срока производится по соглашению сторон либо на предусмотренном законом основании. Новые платные работы, услуги и дополнительные товары требуют предварительного надлежащего согласия Покупателя. Проставленные заранее отметки и отсутствие ответа таким согласием не являются.

4 Цена оплата и расчетные документы

4.1. Цена определяется в рублях. Для серийного товара применяется объявленная при заключении договора цена. Для индивидуального заказа стоимость фиксируется в подтверждении до акцепта. До оплаты сообщается общая сумма, включая согласованные материалы, работы и доставку. Если НДС применяется, он учитывается в объявленной цене и отражается в расчетных документах по фактическому налоговому статусу ИП.

4.2. Для индивидуального изготовления, печати и вышивки с согласия Заказчика применяется предварительная оплата 100% согласованной стоимости до начала изготовления. Размер, срок и согласие на предварительную оплату подтверждаются в конкретном заказе до платежа с учетом статьи 37 Закона о защите прав потребителей. Порядок оплаты готового товара определяется при оформлении с соблюдением обязательных правил о форме и способах расчетов.

4.3. Предварительная оплата является авансом. При прекращении договора расчет и возврат производятся по разделам 8 и 9 и применимым нормам закона. Факт оплаты не лишает Покупателя предусмотренных законом требований и не дает права автоматически удерживать всю сумму при любом отказе.

4.4. Оплата производится по реквизитам ИП из счета либо другим согласованным законным способом с соблюдением статьи 16.1 Закона о защите прав потребителей. Назначение платежа должно позволять определить заказ. При изменении реквизитов Продавец подтверждает их через согласованный канал связи до платежа.

4.5. Продавец применяет ККТ и предоставляет кассовые чеки в предусмотренных законом № 54-ФЗ случаях и сроках, включая расчеты по авансу, окончательному исполнению и возврату. Счет содержит платежные сведения и сам по себе кассовым чеком не является. Электронный чек направляется по предоставленному для этой цели контакту в установленном порядке.

5 Макет изготовление и вещь Заказчика

5.1. До производства стороны фиксируют окончательную версию макета и существенные параметры нанесения. Заказчик проверяет согласовываемые им текст, написание имен, числа и выбранное расположение. Исполнитель проверяет техническую пригодность материалов и предупреждает о выявленных обстоятельствах, которые могут повлиять на качество или срок.

5.2. Начало и окончание работ устанавливаются календарными датами либо однозначно определимыми периодами в подтверждении заказа. До начала изготовления должны быть выполнены согласованные условия об оплате, утверждении макета и передаче вещи, если она необходима. Если возникает препятствие исполнению, Исполнитель своевременно уведомляет Заказчика. Приостановление или перенос производятся на законном основании, а изменение согласованных сроков оформляется надлежащим образом.

5.3. Изменения после утверждения макета согласовываются отдельно с указанием влияния на цену и срок. Дополнительные расходы принимаются только после необходимого согласия Заказчика. При отсутствии ответа Исполнитель действует по применимым правилам закона, а не считает новый макет утвержденным автоматически.

5.4. При нанесении на вещь Заказчика составляется документ о приеме с описанием, количеством, состоянием, заметными дефектами, свойствами материала и согласованной стоимостью вещи. Место и время ее передачи и выдачи согласовываются предварительно. Заказчик передает относящиеся к работе сведения об уходе, составе и ограничениях, которыми располагает.

5.5. Исполнитель обеспечивает сохранность принятой вещи и надлежащее выполнение работы. При ее утрате или повреждении применяются статья 35 Закона о защите прав потребителей и другие обязательные нормы, включая предусмотренные законом замену вещи либо возмещение. Освобождение от ответственности возможно только при наличии предусмотренных законом обстоятельств. Утверждение макета не освобождает Исполнителя от ответственности за отступления от него и нарушение профессиональных обязанностей.

5.6. Заказчик предоставляет макет и необходимые для исполнения заказа права в пределах своих полномочий. При обоснованных сомнениях законность использования и ограничения уточняются до принятия соответствующего задания. Исполнитель использует материалы в пределах заказа. Публикация работы, изображений или сведений о Заказчике в портфолио и рекламе требует самостоятельного основания и необходимых разрешений.

6 Доставка и передача результата

6.1. До заключения договора сообщаются и фиксируются способ получения, согласованная служба доставки, стоимость, срок передачи в доставку и срок получения либо порядок его определения. Личная выдача и прием вещей осуществляются по предварительному согласованию места и времени. Дополнительная платная доставка или ее изменение согласовываются с Покупателем.

6.2. При согласованной доставке обязательство по передаче и распределение риска определяются законом и договором. Передача отправления перевозчику сама по себе не прекращает обязанностей Продавца перед потребителем и не переносит на него ответственность за все проблемы перевозки. При задержке, утрате или повреждении отправления Покупатель вправе обратиться непосредственно к Продавцу.

6.3. Вместе с товаром или результатом передаются необходимые документы, сведения о составе, использовании и уходе, а при доставке товара - письменная информация о порядке и сроках

возврата. Продавец сохраняет подтверждение ее предоставления. Получатель определяется по условиям заказа и применимым правилам передачи товара.

6.4. При получении рекомендуется проверить количество, комплектность, состояние и соответствие заказу. Обнаруженные обстоятельства фиксируются доступным способом. Отсутствие акта перевозчика, фотографии или видеозаписи распаковки само по себе законных требований не исключает. Подписание документа о получении не отменяет права по скрытым недостаткам.

7 Качество недостатки и нарушение сроков

7.1. Товар и результат работы должны соответствовать договору, сообщенным характеристикам и обязательным требованиям к качеству и безопасности. Сведения о гарантии, если она установлена, и правила ухода предоставляются до заключения договора и при передаче. Предусмотренные законом требования сохраняются также при отсутствии добровольной гарантии.

7.2. При недостатках товара Покупатель выбирает применимое требование по статье 18 и другим нормам Закона о защите прав потребителей. При недостатках работы применяются статья 29 и связанные нормы. В предусмотренных случаях доступны устранение недостатков, уменьшение цены, возмещение допустимых расходов, замена или повторное выполнение, отказ от договора и возврат денег. Условия и сроки определяются характером требования и законом.

7.3. Продавец принимает товар с заявленными недостатками и при необходимости организует проверку качества и экспертизу в установленном порядке. Распределение обязанности доказывания, расходы, участие Покупателя и право оспорить заключение определяются законом. Индивидуальный макет или использование вещи Заказчика не отменяют ответственности за недостатки изготовления и нанесения.

7.4. При нарушении срока передачи предварительно оплаченного товара применяются статья 23.1 Закона о защите прав потребителей и иные обязательные нормы. При нарушении сроков работ применяются статья 28 и связанные положения, включая предусмотренные законом выбор требования, возврат средств и неустойку. Исполнитель сообщает о задержке без подмены законных прав предложением ждать неопределенный срок.

7.5. Требования рассматриваются и удовлетворяются в специальные сроки статей 20-22, 23.1, 28, 30 и 31 Закона о защите прав потребителей в применимых случаях. Денежные требования, для которых закон устанавливает 10 дней, исполняются в этот срок. Общий порядок переписки не увеличивает обязательные сроки и не меняет их начало.

8 Отказ от товара и возврат

8.1. При дистанционной продаже обычного товара надлежащего качества Покупатель вправе отказаться от него до передачи, а после передачи - в течение 7 календарных дней. Если письменная информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена в момент доставки, применяется срок 3 месяца с передачи товара. Для индивидуально-определенного товара учитывается пункт 8.3.

8.2. Возврат качественного товара допускается при сохранении товарного вида и потребительских свойств. Покупатель подтверждает факт приобретения доступными доказательствами. Отсутствие кассового или товарного чека само по себе отказ в рассмотрении не обосновывает. Порядок возврата не устанавливает необоснованных препятствий в виде обязательной личной явки или использования единственного недоступного канала.

8.3. Исключение для качественного товара применяется только при наличии индивидуально-определенных свойств, позволяющих использовать его исключительно приобретающему Покупателю, в пределах статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей. Такие особенности и применимые последствия сообщаются до заключения договора. Стандартный размер, цвет, серийный принт или изготовление после заявки сами по себе это исключение не

подтверждают. Требования по недостаткам сохраняются. К отношениям по выполнению работ применяется также раздел 9 в соответствии с их содержанием.

8.4. Получатель возврата - ИП Соломченко Сергей Сергеевич. Адрес возврата - 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 66, кв. 9. Контакты для сообщения об отказе и координации - alferovartstudio@yandex.ru, +7 965 784-14-01, Telegram @ig_alferov. В сообщении достаточно сведений, позволяющих установить заказ и выбранное требование. Предварительное согласование технических деталей не превращается в условие возникновения права на возврат.

8.5. Качественный дистанционно приобретенный товар можно вернуть лично по согласованному времени либо выбранным Покупателем дистанционным способом, обеспечивающим проверку состояния при получении Продавцом, включая почту или перевозчика. Покупатель принимает меры к сохранности отправления. Расходы и риск обратной перевозки качественного товара распределяются по действующему регулированию, в общем случае их несет Покупатель. Для возврата товара с недостатками применяются специальные нормы закона.

8.6. При законном отказе от качественного товара уплаченная сумма возвращается не позднее 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования в порядке статьи 26.1. Учитываются только допустимые законом расходы Продавца на доставку возвращенного товара от Покупателя. Фиксированные штрафы, плата за обработку возврата и автоматическое удержание всей предоплаты не применяются. Покупатель обеспечивает возможность проверить состояние и передать возвращаемый товар.

9 Отказ от выполнения работ

9.1. Если предмет отношений составляет выполнение работ или оказание услуг, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время в соответствии со статьей 32 Закона о защите прав потребителей с оплатой фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением именно этого договора. Заявление об отказе может быть направлено по контактам раздела 13.

9.2. Исполнитель предоставляет расчет и подтверждения фактических расходов. В него не включаются произвольные штрафы, неподтвержденные суммы и плата за само право отказаться. Наличие персонального макета и начало изготовления не исключают применение статьи 32, когда отношения являются выполнением работ.

9.3. Остаток аванса после правомерного расчета возвращается без неоправданной задержки, по настоящей Оферте - не позднее 10 календарных дней с получения отказа и требования о возврате, если применимое обязательное регулирование не устанавливает более короткий срок. При отказе из-за нарушения срока или недостатков действуют соответствующие специальные правила и требования потребителя.

9.4. Принятая вещь Заказчика возвращается в порядке закона и согласованной передачи с учетом ее фактического состояния и результата. Расчеты, сохранность вещи и требования о возмещении рассматриваются по отдельным применимым основаниям. Отказ от договора не устраняет ответственность за допущенные нарушения.

10 Ответственность сторон

10.1. Стороны отвечают за нарушение обязательств по законодательству РФ. Предусмотренные законом неустойки, убытки, компенсация морального вреда и иные меры применяются при наличии соответствующих оснований. Условия Оферты не уменьшают установленный законом объем ответственности перед потребителем.

10.2. Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при наличии предусмотренных законом признаков и доказанной связи с невозможностью исполнения. Сторона своевременно сообщает другой стороне о препятствии и его последствиях и принимает разумные меры по их уменьшению. Отсутствие денег, обычные перебои поставок или нарушение обязательств контрагентом сами по себе непреодолимой силой не признаются.

10.3. Привлечение перевозчика, изготовителя или иного исполнителя не устраняет обязательств Продавца и Исполнителя перед Покупателем в установленном законом объеме. Основания прекращения договора, приостановления работы и изменения исполнения определяются законом и соглашением сторон.

11 Персональные данные и согласия

11.1. Персональные данные обрабатываются для подготовки, заключения и исполнения договора и выполнения обязательных требований на соответствующих основаниях закона № 152-ФЗ. Политика обработки персональных данных доступна по адресу https://alferovart.ru/privacy-policy. Объем запрашиваемых сведений ограничивается необходимым для конкретной цели.

11.2. Акцепт Оферты не образует согласия на рекламные рассылки, публичное размещение отзывов, фотографий или иные самостоятельные цели. Когда требуется согласие, оно оформляется отдельно. Отказ от избыточных данных или дополнительных согласий сам по себе не препятствует заключению и исполнению договора при наличии другого законного основания обработки необходимых сведений.

12 Обращения споры и действие Оферты

12.1. Претензии, заявления об отказе и иные обращения направляются на alferovartstudio@yandex.ru либо по адресу Продавца из раздела 13. Для оперативной связи доступны телефон +7 965 784-14-01 и Telegram @ig_alferov. В обращении рекомендуется указать заказ или сведения о покупке, контакт и существо требования. Запрашиваются только сведения, необходимые для его исполнения.

12.2. Потребитель вправе обратиться в уполномоченный орган и суд с выбором предусмотренной законом подсудности. Оферта не устанавливает исключительный суд по месту Продавца или обязательный досудебный порядок, когда закон его не требует. Условия, ущемляющие обязательные права потребителя, применению не подлежат в соответствии с законом.

12.3. Настоящая редакция применяется со дня ее опубликования. Изменения общих условий распространяются на новые договоры. Для уже заключенного договора применяются согласованные условия и редакция на момент заключения, если стороны законно не согласовали иное. Изменение страницы сайта само по себе ранее возникшие обязательства не меняет.

13 Контакты и реквизиты Продавца

13.1. Индивидуальный предприниматель Соломченко Сергей Сергеевич. ИНН 781142806253. ОГРНИП 323784700129142. Дата государственной регистрации 19.04.2023. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

13.2. Адрес Продавца, почтовых обращений и возвратов - 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 66, кв. 9. Получатель - ИП Соломченко Сергей Сергеевич. Личная передача и выдача вещей согласовываются предварительно.

13.3. Электронная почта alferovartstudio@yandex.ru. Телефон +7 965 784-14-01. Telegram @ig_alferov. Сайт https://alferovart.ru. Электронные сообщения можно направлять круглосуточно. Время телефонной связи и личной передачи согласовывается по указанным контактам.

13.4. Получатель платежа - ИП Соломченко Сергей Сергеевич. Расчетный счет 40802810200004577497 в АО «ТБанк». БИК 044525974. Корреспондентский счет 30101810145250000974. Платежные реквизиты дополнительно указываются в счете на конкретный заказ.